

PREPARE MON CONCOURS

Résumé 30

La Loi 11-22 Agence du Sang et Ses Dérivés



06 16 03 08 31



slit-anass

ANASS SLIT- INFIRMIER POLYVALENT

Introduction

Face aux défis croissants liés à la gestion du sang et des produits sanguins au Maroc, la loi n° 11.22, portant création de l'Agence marocaine du sang et de ses dérivés (AMPS), représente une avancée cruciale.

Adoptée en 2023, cette loi vise à réformer profondément le système de collecte, de gestion et de distribution du sang, tout en s'alignant sur les normes internationales en matière de sécurité transfusionnelle. Ce texte de loi met en avant la centralisation des efforts sous une seule entité, l'AMPS, afin d'améliorer la gestion des produits sanguins et de garantir un approvisionnement stable et sécurisé. Cet article détaille les enjeux de cette loi, ses objectifs stratégiques et les changements qu'elle introduit dans le système de santé marocain.

D'emblée, Ait Taleb a expliqué que ledit texte a pour objectif de garantir le développement du stock du sang humain, répondre aux besoins nationaux et fournir tous les dérivés du sang.

L'agence marocaine du Sang et de ses dérivés sera chargée de « mettre en œuvre les orientations stratégiques de la politique étatique visant à assurer le développement du stock de sang humain afin de répondre aux besoins nationaux, de fournir tous les dérivés du sang, en toutes circonstances, et de veiller à sa sécurité et sa qualité », a également souligné le ministre.

Le projet de loi N°11.22 permet à l'agence d'effectuer des opérations de fabrication, d'importation et de commercialisation de médicaments dérivés de sang, de mener de nombreuses missions, notamment la préparation de la politique nationale relative au sang, sa mise en œuvre, son suivi et son évaluation, outre la collecte du sang des volontaires, son traitement biologique, ainsi que tous les travaux liés à sa préservation, sa transformation et son emballage, a détaillé le ministre.

CHAPITRE PREMIER : DENOMINATION ET OBJET

Il est institué sous le nom de « **l'Agence Marocaine du Sang et de ses Dérivés** » un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, désigné ci-après par **l'Agence**.

Le **siège** de l'Agence est **fixé à Rabat**. Des représentations territoriales peuvent être créées par décision du conseil d'administration.

L'Agence est placée **sous la tutelle de l'État**. Cette tutelle a pour objet de veiller au respect, par ses organes compétents, des dispositions de la présente loi, notamment celles relatives aux missions qui lui sont dévolues, et de manière générale, de veiller à l'application des textes législatifs et réglementaires relatifs aux établissements publics ainsi que ceux relatifs au don, au prélèvement et à l'utilisation du sang humain.

L'Agence est également soumise au **contrôle financier de l'État** applicable aux établissements publics, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.

CHAPITRE II : MISSIONS ET ATTRIBUTIONS

L'Agence est chargée de mettre en œuvre les orientations stratégiques de la politique de l'État visant à garantir le développement d'un stock de sang humain répondant aux besoins nationaux, la disponibilité de tous les dérivés du sang en toutes circonstances, ainsi que la garantie de leur sécurité et de leur qualité.

À cet effet, l'Agence assure les attributions suivantes :

- ❖ Contribuer à l'élaboration de la politique nationale relative au sang, à sa mise en œuvre, à son suivi et à son évaluation
- ❖ Collecter le sang total auprès des donneurs, assurer sa qualification biologique et effectuer toutes les opérations liées à sa conservation, sa transformation et son conditionnement, dans le respect des textes législatifs et réglementaires en vigueur

- ❖ Superviser le développement du stock national de sang et de ses dérivés et organiser toutes les opérations relatives à leur distribution et à leur utilisation
- ❖ Fournir, selon les besoins, l'ensemble des établissements de santé relevant des secteurs public et privé en sang, plasma, concentrés de globules rouges et concentrés de plaquettes, conformément à la législation en vigueur
- ❖ Proposer la fixation ou la révision des tarifs d'obtention des poches de sang
- ❖ Autoriser la création de dépôts de sang et de ses dérivés à durée de vie courte au sein des établissements de santé des secteurs public et privé, et assurer leur contrôle
- ❖ Réaliser et développer les travaux diagnostiques et thérapeutiques liés au domaine de la transfusion sanguine
- ❖ Réaliser les activités de prélèvement de cellules souches issues du sang des donneurs
- ❖ Contrôler la qualité du plasma utilisé pour la préparation des médicaments dérivés du sang
- ❖ Veiller à garantir la qualité du sang et de ses dérivés
- ❖ Délivrer les autorisations d'importation ou d'exportation de sang et de ses dérivés, à l'exception des dérivés stables du sang
- ❖ Contribuer au système de vigilance épidémiologique propre à la transfusion sanguine
- ❖ Contribuer à la formation continue des professionnels de santé dans le domaine de la transfusion sanguine et de sa sécurité

Par dérogation aux dispositions des articles 19 et 26 de la loi n° 17-04 portant Code du médicament et de la pharmacie, promulguée par le Dahir n° 1-06-151 du 30 chaoual 1427 (22 novembre 2006), l'Agence est habilitée à procéder aux opérations de fabrication, d'importation et de commercialisation des médicaments dérivés du sang prévu au point 12 de l'article 2 de ladite loi n° 17-04.

L'Agence doit, lors de la réalisation de ces opérations, se conformer à l'ensemble des dispositions relatives aux établissements pharmaceutiques industriels prévues par la loi n° 17-04 précitée.

Outre les attributions ci-dessus, l'Agence est chargée de ce qui suit :

- ❖ Réaliser et développer les recherches et études scientifiques relatives à ses domaines de compétence, en coordination avec les différents organismes et organisations concernés ;

- ❖ Suivre les évolutions scientifiques dans le domaine de la transfusion sanguine, assurer leur diffusion et leur application par les professionnels au niveau national ;
- ❖ Donner son avis sur les projets de textes législatifs et réglementaires qui lui sont soumis par le gouvernement et formuler des propositions concernant la législation relative au sang humain, à son prélèvement et à son utilisation ;
- ❖ Donner son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises en rapport avec ses compétences ;
- ❖ Formuler des propositions concernant les meilleures pratiques pour le développement du système de transfusion sanguine au niveau national ;
- ❖ Fournir toute expertise relevant de son domaine de compétence, en vertu de conventions ou dans un cadre contractuel, selon le cas, au profit de toute personne morale de droit public ou privé ;
- ❖ Contribuer à la coopération internationale dans son domaine de compétence ;
- ❖ Contribuer à la veille sanitaire et épidémiologique, en coordination avec les secteurs, établissements et organismes concernés ;
- ❖ Mener, pour ce qui la concerne, des opérations d'information, de sensibilisation, d'encadrement et de communication.

L'Agence peut, dans le cadre de l'échange d'expertises, conclure des contrats ou des conventions de partenariat avec des acteurs locaux ou internationaux dans son domaine de compétence.

CHAPITRE III : ORGANES D'ADMINISTRATION ET DE GESTION

L'Agence est dirigée par un conseil d'administration et gérée par un directeur.

Le conseil d'administration ;

Le conseil d'administration de l'Agence se compose de représentants de l'administration et de personnalités reconnues pour leur compétence, leur expertise scientifique et technique ou leurs connaissances juridiques dans le domaine de la transfusion sanguine.

Le président du conseil d'administration de l'Agence peut inviter à assister aux réunions du conseil, à **titre consultatif**, toute personne dont la participation est jugée utile en raison de ses connaissances et de son expertise dans les domaines de compétence de l'Agence. Les modalités d'application du présent article sont fixées par texte réglementaire.

Le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'administration de l'Agence. À cet effet, le conseil délibère notamment sur les attributions suivantes ;

- ❖ Elaboration la politique générale de l'Agence dans le cadre des orientations fixées par le gouvernement ;
- ❖ Approbation le programme d'action annuel et pluriannuel de l'Agence ;
- ❖ Fixer les tarifs de rémunération des services rendus aux tiers par l'Agence ;
- ❖ Adoption le statut du personnel de l'Agence élaboré par le directeur ;
- ❖ Approuver l'organigramme de l'Agence élaboré par le directeur ;
- ❖ Créer des représentations territoriales de l'Agence, ainsi que des unités locales de collecte et de stockage du sang ;
- ❖ Approuver le rapport annuel élaboré par le directeur ;
- ❖ Approuver les projets de conventions de partenariat avec les organismes nationaux et étrangers ;
- ❖ Arrêter le budget annuel de l'Agence, les programmes prévisionnels pluriannuels, leurs modalités de financement ainsi que les états y afférents ;
- ❖ Décider de l'acquisition, de l'aliénation ou de la location de biens immeubles par l'Agence, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur ;
- ❖ Adoption du règlement fixant les règles et les modes de passation des marchés de l'Agence, conformément aux textes réglementaires en vigueur.

Le conseil peut prendre toute mesure afin de réaliser des audits ou des évaluations périodiques.

Il peut également créer tout comité dont il détermine les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement.

Le directeur assiste, à titre consultatif, aux réunions du conseil d'administration et assure les fonctions de rapporteur. Le conseil peut lui accorder délégation pour le règlement de questions déterminées.

Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, à l'initiative de ce dernier ou à la demande du tiers de ses membres, chaque fois que nécessaire et au **moins deux fois par an**, comme suit :

1. **Avant le 30 juin**, pour approuver les états de synthèse de l'exercice écoulé ;
2. **Avant le 30 novembre**, pour examiner et arrêter le budget de l'exercice suivant, ainsi que les programmes prévisionnels pluriannuels et les états y afférents.

Pour la validité des délibérations du conseil d'administration, la présence ou la représentation d'au moins la moitié de ses membres est requise.

En cas d'absence de quorum lors de la première réunion, une convocation est adressée pour une seconde réunion ; dans ce cas, le conseil délibère valablement sans condition de quorum.

Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le directeur de l'Agence est nommé conformément à la législation en vigueur.

Le directeur est investi de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion de l'Agence. À cet effet, il est chargé notamment de ce qui suit :

- ❖ Exécuter les décisions du conseil d'administration ;
- ❖ Gérer les affaires de l'Agence, coordonner ses activités et agir en son nom ;
- ❖ Délivrer les autorisations mentionnées à l'article 3 ci-dessus, selon les conditions et modalités fixées par texte réglementaire ;
- ❖ Gérer les services et les ressources humaines, et procéder aux nominations aux postes de l'Agence, conformément à son organigramme et au statut de son personnel ;
- ❖ Élaborer le projet de budget de l'Agence et les programmes prévisionnels pluriannuels ;

- ❖ Représenter l'Agence auprès de l'État et de toutes les administrations publiques ou privées ainsi qu'envers les tiers, et accomplir tous les actes conservatoires ;
- ❖ Représenter l'Agence en justice, ester en justice pour la défense de ses intérêts et en informer le président du conseil d'administration ;
- ❖ Élaborer un rapport annuel sur les activités de l'Agence et le soumettre au conseil pour approbation.

Le directeur est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'Agence.

Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs et attributions aux responsables et au personnel de l'Agence.

CHAPITRE IV : ORGANISATION FINANCIERE

Le budget de l'Agence comprend :

1. Des ressources :

- ❖ Les revenus issus de ses activités et des services qu'elle rend, conformément à la législation en vigueur
- ❖ Les subventions financières accordées par l'État, les collectivités territoriales ou toute personne morale de droit public ou privé
- ❖ Les revenus des biens meubles et immeubles appartenant à l'organisme
- ❖ Le produit des dons et legs
- ❖ Les autres recettes

2. Des dépenses :

- ❖ Les dépenses de fonctionnement ;
- ❖ Les dépenses d'investissement ;
- ❖ Les autres dépenses liées aux missions dévolues à l'Agence.

CHAPITRE V : RESSOURCES HUMAINES

Pour l'accomplissement de ses missions, l'Agence dispose d'un personnel composé de :

- **Cadres et agents** recrutés conformément au statut de son personnel ;
- **Fonctionnaires en détachement** auprès d'elle, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.

L'Agence peut faire appel à des experts ou des conseillers, engagés par voie contractuelle pour accomplir des missions déterminées et pour une durée limitée.

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Sont transférés d'office à l'Agence les fonctionnaires titulaires et stagiaires relevant, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, du Centre National de Transfusion Sanguine et d'Hématologie (CNTSH), des centres régionaux de transfusion sanguine et des banques de sang relevant de l'autorité gouvernementale chargée de la santé.

Les fonctionnaires transférés conservent l'intégralité des droits et avantages dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine, et ce, jusqu'à l'adoption du statut propre au personnel de l'Agence.

La situation conférée par le statut propre au personnel de l'Agence aux fonctionnaires transférés ne peut, en aucun cas, être moins favorable que celle dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine à la date de leur transfert.

Les services accomplis par les intéressés dans leur administration d'origine sont considérés comme ayant été accomplis au sein de l'Agence.

Nonobstant toutes dispositions contraires, les fonctionnaires titulaires et stagiaires mentionnés ci-dessus demeurent affiliés, en ce qui concerne le régime de l'Assurance Maladie Obligatoire (AMO) et les régimes de retraites de base et complémentaires, aux caisses et organismes auxquels ils versaient leurs cotisations à la date de leur transfert.

Sont mis gratuitement à la disposition de l'Agence, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les biens immeubles et meubles relevant du domaine de l'État, affectés au Centre National de Transfusion Sanguine et d'Hématologie, à l'ensemble des centres régionaux de transfusion sanguine et aux banques de sang relevant de l'autorité gouvernementale chargée de la santé, et nécessaires au fonctionnement de l'Agence.

La liste desdits biens immeubles et meubles est fixée par un texte réglementaire.

Les archives, documents et dossiers propres au Centre National de Transfusion Sanguine et d'Hématologie, à l'ensemble des centres régionaux de transfusion sanguine et aux banques de sang relevant de l'autorité gouvernementale chargée de la santé sont transférés à l'Agence à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

L'Agence est substituée à l'État dans l'ensemble de ses droits et obligations relatifs à ce qui suit :

- ❖ Tous les marchés ainsi que tous les contrats et conventions conclus par le Centre National de Transfusion Sanguine et d'Hématologie et l'ensemble des centres régionaux de transfusion sanguine relevant de l'autorité gouvernementale chargée de la santé avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, et qui n'ont pas été définitivement liquidés à ladite date. L'Agence procède au règlement desdits marchés, conventions et contrats selon les modalités et conditions qui y sont prévues ;
- ❖ Tous les actes, de quelque nature que ce soit, en rapport avec les missions de l'Agence.

La référence au « service de transfusion sanguine » figurant dans la loi n° 03-94 relative au don, au prélèvement et à l'utilisation du sang humain, telle qu'elle a été modifiée et complétée, est remplacée par la référence à « l'Agence Marocaine du Sang et de ses Dérivés » en ce qui concerne les attributions et les missions dévolues à l'Agence en vertu de la présente loi.

Toute référence au Centre National de Transfusion Sanguine et d'Hématologie, aux centres régionaux de transfusion sanguine et aux banques de sang figurant dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur est considérée comme une référence à l'Agence Marocaine du Sang et de ses Dérivés.